

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：水上警察人員

科目：海巡法規（包括國家安全法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、海岸巡防法、海岸巡防機關器械使用條例、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法、海洋污染防治法、行政執行法、公務人員行政中立法）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、依據海岸巡防機關器械使用條例相關規定，請說明用砲之准駁權要件及海巡機關人員執行職務違反本條例規定使用器械之賠償機制與海巡機關人員依本條例規定使用器械，致第三人生命、身體或財產遭受損失時的補償機制。（25 分）

二、海巡艇執行巡邏勤務時，於高雄西南海域 35 浬處，發現一艘越南漁船正拖網作業中，請問海巡人員之執法依據與應變處置？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：2211

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 大陸船舶未經許可進入臺灣地區禁止、限制水域遭海巡單位查扣後，得依法處以罰鍰，有關罰鍰之執行，下列敘述何者錯誤？
 - (A)罰鍰應製作處分書，載明主旨、事實、理由及其法令依據，並由海巡隊隊長署名
 - (B)罰鍰繳納期限依法由海岸巡防機關行政裁量
 - (C)受處分之當事人有權要求閱覽、複印或攝影相關卷宗或資料
 - (D)當事人對於罰鍰處分有不服時，得向海洋委員會海巡署提起訴願
- 2 海洋委員會海巡署某單位主管甲表示將登記參與中央公職代表（立法委員）選舉，有關公務人員行政中立相關規範，下列敘述何者正確？
 - (A)甲自登記候選人之日起至投票日止，應依規定請事假或休假
 - (B)甲之長官與部屬得於休假或非上班時間參與甲之選舉造勢活動，並可公開為甲站台、助講、遊行或拜票
 - (C)各海巡單位首長或主管人員自選舉委員會發布選舉公告日起至投票日止之選舉期間，應禁止與婉拒甲及其支持者之造訪活動
 - (D)甲得穿戴或標示其公職候選人之徽章或服飾進入其辦公場所

- 3 依行政執行法及其施行細則關於管收之規定，下列敘述何者正確？
(A)管收期限，自管收之日起算，不得逾 6 個月
(B)行政執行官訊問義務人後，認有管收必要者，行政執行處（分署）應自拘提時起 24 小時內，報請法務部決定是否管收
(C)行政執行處（分署）依行政執行法向法院聲請拘提、管收，得具聲請書及聲請拘提、管收所必要之相關證明文件影本，並釋明之
(D)行政執行處（分署）向法院聲請管收時，應將被聲請管收人一併送交法院
- 4 依相關法令規定，海巡人員於澎湖花嶼西方 25 哩發現大陸抽砂船抽砂作業，下列選項何者正確？
(A)在禁限水域外，無法可管
(B)依土石採取法及刑法加重竊盜罪查處
(C)依中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法查處
(D)依臺灣地區與大陸地區人民關係條例查處
- 5 塗抹船名之大陸船舶未經許可進入臺灣地區禁限制水域，海巡人員扣留船舶、物品及留置人員，後續作為，下列敘述何者正確？
(A)為瞭解事實真相，海巡人員實施勘驗，船長無須到場
(B)行政處分書自行或交由郵政機關送達
(C)得裁處船長新臺幣 3 萬元以上 1,000 萬元以下罰鍰
(D)行政處分依海巡人員陳述及證據決定結果後，告知當事人
- 6 依據海關緝私條例規定，下列敘述何者錯誤？
(A)海關緝私海域僅限於我國通商口岸，沿海 24 海里以內之水域
(B)海關因緝私必要，得命船舶停駛，抗不遵照者，得射擊
(C)海關有正當理由認為違反海關緝私條例情事業已發生者，得搜索關係場所
(D)海關因緝私必要，得對於進出口貨物、運輸工具與行李及在場之關係人，實施檢查
- 7 海關執行職務，查獲民眾從事私運貨物進、出口行為，下列敘述何者正確？
(A)扣押該貨物，交付扣押收據，載明扣押物之名稱、數量、扣押之地點及時間、所有人、管領人或持有人之姓名及其住居所，並由執行關員簽名
(B)扣押物有腐敗、毀損之虞者，海關得於案件確定後，公告變賣並保管其價金或逕送有關機關處理，並通知其所有人、管領人或持有人
(C)裁處沒入貨物，以屬該民眾所有為限
(D)海關緝私條例不罰私運貨物進、出口未遂行為
- 8 依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定，未經許可進入臺灣地區限制或禁止水域之大陸船舶經扣留後，經海岸巡防機關查證其船上人員有下列情形之一，沒入之：
(A)無船名
(B)從事非法漁業行為
(C)船舶有塗抹或隱蔽船名
(D)扣留 2 次以上紀錄並拒絕停船受檢
- 9 依據海岸巡防法等相關法令規定，海巡人員實施海上登檢作為，下列敘述何者錯誤？
(A)依檢舉或情資顯示，有犯罪可疑或航跡異常之船筏，即可實施登檢
(B)登檢時應填寫檢查紀錄表，註明檢查時間、地點、船名、有無違法情形等，由受檢人簽名即可
(C)實施檢查時應避免造成船舶碰損，如不慎造成船損，可當場或事後和解
(D)實施檢查時，可要求受檢人自行打開艙門、艙蓋或私人物品
- 10 海巡人員查獲大陸民眾於燕鷗繁殖期間登上馬祖列島燕鷗保護區採集貝類。有關大陸民眾涉嫌違反之法規，不包括：
(A)入出國及移民法
(B)臺灣地區與大陸地區人民關係條例
(C)國家公園法
(D)野生動物保育法
- 11 海巡人員於距東沙群島 8 哩處登檢大陸漁船，發現船上有大量曲紋唇魚及海參等漁獲，應移送下列那個機關處理？
(A)農業部漁業署
(B)海洋委員會海洋保育署
(C)東沙國家公園管理處
(D)臺灣高雄地方檢察署

- 12 依海岸巡防機關器械使用條例規定，海巡人員執行職務時，遇有下列何種情形得使用槍？
(A)調查走私、非法入出國及協助偵查犯罪 (B)檢查、扣留、留置或任意性行政調查
(C)依法令執行職務，遭受恐嚇時 (D)海巡人員生命、身體遭受危害或脅迫
- 13 大陸船舶未經許可進入臺灣地區禁限制水域，經驅離無效，扣留船舶，主管機關得裁處該船舶：
①船主 ②營運人 ③船長 ④輪機長 ⑤駕駛人，新臺幣 30 萬元以上 1,000 萬元以下罰鍰。
下列選項何者正確？
(A)僅①②③ (B)僅①③⑤ (C)僅①②③④ (D)僅①②③⑤
- 14 依據海岸巡防法及海岸巡防機關器械使用條例等相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A)海巡機關執行職務得配置設備與性能合適之武器、彈藥及其他必要之器械
(B)海巡機關執行職務配置之武器、彈藥，得予編號，並附加專用標誌
(C)海巡機關執行職務配置之武器、彈藥，其制式，由海巡機關定之
(D)海洋委員會為海岸巡防機關配備器械種類表之主管機關
- 15 海巡艇在近岸海域巡邏時，發現有快艇正在岸際海域蛇行飆船，易危及泳客安全。依據相關法令規定，下列海巡人員之處置作為，何者正確？
(A)不得攔停該快艇，蒐證後函送航政主管機關處理
(B)得攔停該快艇，並準用警察職權行使法，開立違規警告單
(C)不得攔停該快艇，蒐證後函送轄區警察機關處理
(D)得攔停該快艇，並進行身分查證，蒐證後函送主管機關處理
- 16 依據海岸巡防法及海岸巡防機關海域執法作業規範相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A)登船檢查之範圍，應綜合各種因素個案判斷
(B)受檢查船舶之人員縱不具威脅性時，雖得以柔性方式召集查驗，然經查驗完畢後，仍不宜允許其自由活動
(C)登船檢查人員應在登船小組組長指揮下，採取必要之檢查部署，至少雙人制（一人持武器警戒，另一人檢查）
(D)檢查過程應詳實錄影、照相
- 17 依據中華民國「遠洋漁業條例」，有關非法、未報告、不受規範漁撈作業（IUU），下列敘述何者錯誤？
(A)國際漁業組織會員國之漁船，違反該組織之養護管理措施，或違反國際法有關規定從事漁撈作業
(B)從事違反國際漁業組織報告程序，未向該組織報告或虛報之漁撈作業
(C)無國籍漁船、非國際漁業組織會員國或捕魚實體之漁船，在國際漁業組織適用海域內，從事違反該組織養護管理措施之漁撈作業
(D)海巡機關應派員登檢進入我國港口的無國籍漁船，必要時得會同漁業署或警察機關人員
- 18 依據海岸巡防機關器械使用條例相關規定，有關海巡機關器械調查小組的設立及其運作，下列敘述何者正確？
(A)由海洋委員會海巡署遴聘相關機關（構）代表及專家學者組成調查小組
(B)調查之發動時機，應依所屬海巡機關正式提出書面申請始得進行調查
(C)調查小組對於器械使用妥適性之判斷，得考量使用人員當時之合理認知
(D)調查小組就海巡人員使用器械致人死亡或重傷爭議事件之使用時機、過程及相關行政責任，進行調查及仲裁
- 19 海巡機關接獲漁民 118 專線報案稱：距菲律賓雅米島正北方 18 哩處，有大批越南籍漁船捕漁作業，請海巡艦艇前往處置，下列敘述何者錯誤？
(A)該海域雖屬臺菲重疊海域漁船作業南界限以北海域，惟仍屬中華民國專屬經濟區海域，我國具有主權權利，海巡艦艇應立即登檢越南籍漁船查察有無不法
(B)發現越南籍漁船，登檢後詢問船長係未經我國政府許可於該海域採捕漁獲，應依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法處新臺幣 100 萬元以上 500 萬元以下罰鍰，並得沒入船舶、設備及採（捕、撈）獲物
(C)將越南籍漁船帶返我國鄰近港口後，應依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法予以裁處
(D)依政府護漁標準作業程序，應對越界捕魚越南籍漁船進行取締蒐證，並將蒐證資料及查扣或沒入船舶，移送海洋委員會處分及通報駐臺北越南經濟文化辦事處知悉，並請其轉知該國漁船勿未經許可於我國海域從事採捕作業

- 20 依據中華民國領海及鄰接區法、國家安全法及海岸巡防法等相關規定，對於在領海或鄰接區內之人或物，有關執法機關人員，發動及執行職權之敘述，下列何者正確？
- (A)認為有違反我國相關法令之虞時，得進行緊迫、登臨、檢查、驅離；必要時，得予逮捕、扣押或留置
 - (B)認為有違反我國相關法令之虞時，在執行進行緊迫、登臨、檢查時，必須不間斷、不得相互替補
 - (C)對航行海域內之船舶，得命船舶出示船舶文書等有關航海事項之資料文件，不得檢查其載運物品
 - (D)對入出境之船舶，須證實有違反中華民國相關法令之跡證，才可發動檢查
- 21 大陸漁船未經許可，進入金門地區之禁止水域進行捕魚作業，遭海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊查獲並扣留，後續裁處書應以何名義開立？該漁船船長不服該處分，應如何救濟？
- (A)由海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊查獲之巡防艇艇長署名開立裁處書，向海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊提起訴願
 - (B)由海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊隊長署名開立裁處書，向海洋委員會海巡署艦隊分署提起訴願
 - (C)由海洋委員會海巡署艦隊分署分署長署名開立裁處書，向海洋委員會海巡署提起訴願
 - (D)由海洋委員會海巡署署長署名開立裁處書，向海洋委員會提起訴願
- 22 依據中華民國領海及鄰接區法相關規定，下列敘述何者正確？
- (A)中華民國政府基於社會利益或安全，得暫停外國船舶在領海特定海域內無害通過
 - (B)關於領海無害通過的法令，應由海洋委員會公告之
 - (C)中華民國之國防、警察、海關或其他有關機關人員，對於在領海或鄰接區內之人或物，認為有違反中華民國相關法令之虞者，應進行緊迫、登臨、檢查；必要時，得予扣留、逮捕或留置
 - (D)外國核動力船舶、載運核物質或其他有害物質之船舶，欲通過中華民國領海時，須持有依國際協定認可之證書，並經中華民國政府許可與監管
- 23 我國籍油駁船在麥寮工業港內給予貨輪加油時，未佈設攔油索以防止油污外洩，經海巡人員發現蒐證函送。下列敘述何者正確？
- (A)該油駁船違反海洋污染防治法之規定，應函送雲林地方檢察署偵辦
 - (B)該貨輪違反海洋污染防治法之規定，應函送雲林縣政府裁罰
 - (C)該油駁船違反海洋污染防治法之規定，應函送經濟部裁罰
 - (D)該貨輪違反海洋污染防治法之規定，應函送海洋委員會裁罰
- 24 依據我國海洋污染防治法與中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法等相關規定，下列何種行為，經海巡機關查獲，應移送地方檢察機關偵辦？
- (A)我國船舶船長未經中央主管機關許可，排放廢水於與海域相鄰接之水產動植物繁殖保育區
 - (B)我國船舶船長未經中央主管機關許可，棄置乙類物質於我國鄰接區
 - (C)外國船舶船長未經許可，在我國專屬經濟海域建造人工島嶼設施
 - (D)外國船舶船長未經許可，在我國專屬經濟海域利用風力生產能源
- 25 海洋委員會海巡署接獲某工作船船員檢舉，某工作船將載運含廢油之廢棄海洋設施（屬甲類棄置物）至外海棄置，海巡艇登檢該工作船時，發現該船正執行外海棄置作業中，海巡艇進行取締、蒐證與移送。依據海洋污染防治法相關規定，下列敘述何者正確？
- (A)為求保密，檢舉人必須匿名或不以真實姓名檢舉，始發給獎金
 - (B)依本法執行其所定職務之政府機關人員所為檢舉，不發給獎金
 - (C)檢舉案件為受理檢舉機關已知悉或查證中之案件，獎金得減半
 - (D)同一污染案件已依其他規定領有檢舉獎金者，獎金依比例酌減